

מבחני דף היומי

שבועות לה: - מט:

(א) האם הכופר במלוה בעדים או במלוה בשטר, חייב קרבן שבועת הפקדון.

(ב) מאיזה סכום צריך שתהיה הטענה, כדי לחייב עליה שבועת מודה במקצת.

(ג) מי שכפר בהלוואה והתובע הביא עדים שהעידו שלוה ופרע, האם הנתבע חייב לשלם.

(ד) המלוה לחבירו סכום גדול וקיבל משכון בסכום קטן יותר ואבד המשכון, האם המלוה מפסיד את כל החוב.

(ה) האם התורה חייבה שבועת השומרים, בזמן שהפקיד מתחילה שלא בעדים או בעדים.

(ו) שני שטרות חוב שיצאו על אדם אחד, ועל אחד מהם חתמו עדים פסולים ואין ידוע איזה, האם גובים את שניהם.

(ז) הנשבע לשקר בבי"ד שבהמת הפקדון מתה, האם חייב קרבן על שבועת ביטוי.

המבחן הבא על עבודה זרה ב. - טו: יתקיים בס"ד ביום חמישי ז' תמוז

תשובות

- א. במלוה בעדים חייב, כיון שהם עלולים למות, ודלא כרבה דאיתותב בזה. במלוה בשטר לריו"ח פטור דהוי כפירת שעבוד קרקעות. [ולר' אלעזר חייב על קרקע כרבי אליעזר].
- ב. לרב שתי כסף ופרוטה (-כפירה שתי כסף והודאה פרוטה). לשמואל שתי כסף.
- ג. לאביי פטור כיון שהעדים מעידים שהוא פטור. ולרבא חייב, שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי.
- ד. לשמואל מפסיד הכל, אבל אם היו שתי משכונות ומחזיר אחד, אינו מפסיד אלא כפי שווי המשכון שאבד. ולר"נ בשתי משכונות מפסיד בכל אחד חצי החוב, ולנהרדעי אפי' היה אחד מהם נסכא [שראו לפרעון החוב], אם אבד מפסיד חצי.
- ה. לא, כיון שבעדים יש לו מיגו דהחזרתי, ובלי עדים מיגו דלחד"ם, אלא איירי דווקא בהפקיד בשטר.
- ו. אם אדם אחד הוציא את שניהם גובה הפחות, ושני אנשים גובים שניהם.
- ז. לרב חייב. (וכן קיי"ל עי' ב"מ לו.). לשמואל פטור דליתא בלהבא. לרב אמי פטור דבי"ד השביעוהו.